Fehlerklassen: Definitionen und Abgrenzungen

Fehleranalyse juristischer LLM-Gutachten (LAB-EU)

1 Definitionen und Abgrenzungen der Fehlerklassen

K1: Eine für die Lösung der Aufgabe notwendige Prüfung oder Erklärung fehlt

Definition. Die Antwort schreibt etwas nicht, was die Rubric für die Lösung verlangt: einen Aufgabenteil, einen Anspruch, eine Voraussetzung, eine Fallanwendung oder eine Entscheidung. Notwendig ist, was die Rubric verlangt. Die Musterlösung ist eine Vergleichshilfe, ihr Aufbau muss nicht übernommen werden.

Abgrenzung. Steht der verlangte Inhalt da, aber falsch, ist es K2 oder K3, fehlt nur eine Bezeichnung K7, fehlt nur die verlangte Paragraphennummer K5. Fehlt eine Fallangabe bei der Frage, die das Kriterium prüft, ist es K1, auch wenn die Antwort sie bei einer anderen Frage benutzt. K2 oder K4 setzen voraus, dass etwas Falsches dasteht. Kein K1 sind eine knappe, aber tragfähige Erklärung, eine ausreichende Erklärung an anderer Stelle der Antwort, ein anderer Lösungsweg, der die Anforderung des Kriteriums erfüllt, und ein begründeter Abbruch, nach dem Aufgabe und Rubric keine weitere oder hilfsweise Prüfung verlangen. Ist fraglich, ob die Anforderung juristisch nötig ist, wird das vermerkt (Abschnitt 2, Vermerk).

Unterklassen: vier Glieder einer Kette. Jede verlangte Prüfung hat vier Glieder. *Gegenstand* (Obersatz): die Norm, das Rechtsinstitut oder der Sachgesichtspunkt, um den es geht. *Maßstab* (Definition): was dazu allgemein gilt, also Regel, Voraussetzung oder Definition. *Anwendung* (Subsumtion): die Angaben des Falls werden unter den Maßstab gebracht. *Ergebnis*: die Antwort auf die Frage des Gegenstands. Die Stufe von K1 ist das erste fehlende Glied. Welcher Gegenstand verlangt ist, bestimmt die Frage des Kriteriums, nicht die umgebende Prüfung. Beispiel ÖR 15, Kriterium C-003: *Gegenstand* ist § 23 EGGVG mit der Frage vorbeugend oder ahndend, *Maßstab*, dass § 23 EGGVG nur bei ahndendem Handeln greift, *Anwendung*, dass die Polizei einen Verstoß verhindern und nicht ahnden wollte, *Ergebnis* die Unanwendbarkeit. Nennt die Antwort § 23 EGGVG und die Abgrenzung nirgends, ist es K1a. Nennt sie beides, aber nicht, dass § 23 EGGVG nur ahndendes Handeln erfasst, ist es K1b. Fehlt nur, dass die Polizei verhindern wollte, ist es K1c, fehlt nur die Unanwendbarkeit, K1d. **Mehrere verlangte Inhalte.** Verlangt ein Kriterium mehrere Inhalte, gilt die Kette für jeden, und das früheste fehlende Glied bestimmt die Stufe. Ein eigener Inhalt hat einen eigenen Gegenstand, also eine eigene Norm, ein eigenes Rechtsinstitut oder einen eigenen Sachgesichtspunkt. Nur solche Inhalte werden zerlegt. Ein Argument stützt die Aussage zu einem schon benannten Gegenstand und wird nicht zerlegt. Fehlt ein Argument, gilt die Trennlinie von K3 und K2: Lässt es sich ohne die Namen und Zahlen des Falls formulieren, etwa als Normzweck oder Meinung, fehlt der Maßstab, K1b. Braucht es den Fall, fehlt die Anwendung, K1c. Probe: Müsste der fehlende Teil in der Musterlösung eine eigene Überschrift oder einen eigenen Prüfungspunkt tragen? Dann eigener Inhalt. Stützt er nur, was zu einem schon benannten Gegenstand gesagt wird? Dann Argument. Sind die Inhalte Alternativen, genügt einer. Jede FAIL-Bewertung erhält genau eine Stufe. Ein ganz fehlender Abschnitt zählt in der Fehlerzahl einmal als K1a, getragen von seiner ersten FAIL-Bewertung. Seine übrigen Bewertungen werden nach der Prüfreihenfolge für sich eingeordnet und tragen den Vermerk *Folgefehler von* (Abschnitt 2, Auswertungsregeln). Unterscheidbare Lücken derselben Prüfung bleiben getrennt beschreibbar.

Stufe	Definition	Abgrenzung
K1a: Gegenstand fehlt	*Vorhanden:* nichts zu dem verlangten Gegenstand. *Es fehlt:* der Gegenstand. Er ist im Antworttext nicht benannt, auch nicht mit anderen Worten.	Ein Satz, der nur die übergeordnete Frage beantwortet, ohne den Gegenstand zu benennen, benennt ihn nicht. Nur die Überschrift zu übergehen genügt nicht, der Inhalt muss fehlen. Ist der Gegenstand an anderer Stelle der Antwort benannt, ist es kein K1a.
K1b: Maßstab fehlt	*Vorhanden:* der Gegenstand ist benannt. *Es fehlt:* der Maßstab, also die Regel, Voraussetzung oder Definition dazu, oder ein verlangtes Argument, das sich ohne den Fall formulieren lässt.	Steht der Maßstab im Text und fehlt nur seine Bezeichnung, ist es K7.
K1c: Anwendung fehlt	*Vorhanden:* Gegenstand und Maßstab. *Es fehlt:* die Anwendung. Warum die Angaben des Falls den Maßstab erfüllen oder nicht, steht nicht da, oder ein verlangtes Argument fehlt, das den Fall braucht. Auch K1c: eine verlangte Fallangabe wird nicht verwendet, oder eine genannte Voraussetzung wird stillschweigend als erfüllt behandelt.	Eine geschriebene falsche Anwendung ist K2. Fehlt bei geschriebener Anwendung nur eine Bezeichnung, etwa welcher Beteiligte gemeint ist, ist es K7. Der Maßstab gilt auch dann als vorhanden, wenn er ohne Fachbegriff der Sache nach ausgesprochen ist.

Stufe	Definition	Abgrenzung
K1d: Ergebnis fehlt	*Vorhanden:* Gegenstand, Maßstab und Anwendung. *Es fehlt:* das Ergebnis, also die verlangte Entscheidung zu dieser Frage.	Auch wenn sich die Entscheidung aus dem Text erschließen lässt, ist ihr Fehlen K1d, und zwar auch dann, wenn die Frage keine eigene Überschrift hat. Wird ein falscher Schluss gezogen, ist es K2 oder K3.

K2: Fallangaben werden rechtlich falsch ausgewertet

Definition. Die Antwort gibt die entscheidenden Fallangaben zutreffend wieder, zieht daraus aber eine rechtlich falsche Folgerung. Ein falsches Zwischenergebnis genügt, das Endergebnis muss nicht falsch sein.

Abgrenzung. K3, wenn die Regel selbst falsch ist. Faustregel: Eine falsche Frist ist K3, eine falsche Zeitrechnung bei richtiger Frist ist K2. Maßgeblich ist die Probe in Abschnitt 2, Was als Rechtsregel zählt: K3 ist falsch, bevor man den Fall kennt, K2 wird erst mit dem Fall falsch. Eine von der Musterlösung abweichende Begründung, die die Anforderung des Kriteriums erfüllt, ist kein K2. Ist nur fraglich, ob ein abweichender Weg vertretbar ist, wird nach dem Kriterium zugeordnet und die Anforderung vermerkt (Abschnitt 2, Vermerk).

K3: Eine Rechtsregel wird falsch dargestellt

Definition. Die Antwort behauptet eine rechtliche Regel, die so nicht gilt: eine falsche Frist, eine erfundene Fortwirkung, eine falsche Zuordnung von Rechtsfolgen. Die falsche Aussage steht im Text. Maßgeblich sind Rechtsgebiet, Anwendungsbereich und Rechtsstand der Aufgabe.

Abgrenzung. K5, wenn die Aussage stimmt und nur das Zitat nicht passt. Probe bei einer Regelaussage: Behebt der Austausch der Paragraphennummer den Fehler? Dann K5, sonst K3. K2, wenn die Regel stimmt und nur falsch angewandt wird. Ein ungenauer Fachausdruck bei inhaltlich richtiger Regel ist kein K3, höchstens K7. Eine andere Prüfungsreihenfolge ist kein K3. Ein richtiges Endergebnis hebt eine falsche Regel nicht auf. Steht eine falsche Regelaussage im Text und trägt sie das Ergebnis, ist es K3 (Abschnitt 2, Prüfreihenfolge).

K4: Der Sachverhalt wird verändert oder ergänzt

Definition. Die Antwort behauptet eine Tatsache, die die Aufgabe nicht vorgibt oder die der Aufgabe widerspricht: vertauschte Personen, geänderte Beträge, zusätzliche Ereignisse, veränderte Reihenfolge. K4 zählt auch bei richtigem Teilergebnis.

Abgrenzung. Widersprechen sich zwei Tatsachenangaben der Antwort, ist die vom Sachverhalt abweichende K4. Kein K4 ist eine ausdrücklich als Annahme gekennzeichnete Ergänzung. Eine mögliche Auslegung einer unklaren Angabe ist kein gesicherter K4, der Befund bleibt offen.

K5: Normzitat fehlt oder ist falsch

Definition. Die rechtliche Aussage und ihre Funktion in der Prüfung stimmen, aber das Normzitat ist falsch, oder es fehlt, obwohl das Kriterium es verlangt.

Abgrenzung. K7, wenn eine andere Konkretisierung als die Normnummer fehlt, etwa ein Name oder ein Fachbegriff. Fehlen der Fachbegriff und die zugehörige Norm zusammen und verlangt das Kriterium gerade diese Norm, ist es K5 und nicht K7.

K7: Ungenauigkeit bei vorhandener Prüfung

Definition. Die Antwort behandelt die verlangte Frage, begründet sie und kommt zum verlangten Ergebnis. Der rechtliche Inhalt steht im Text. Es fehlt nur eine genauere Bezeichnung, die das Kriterium verlangt: ein Name, wer genau zuständig oder beteiligt ist, ein Fachbegriff oder eine konkrete Zuordnung, etwa welches Gericht oder welcher Rechtsträger gemeint ist. Ist fraglich, ob die Bezeichnung juristisch nötig ist, wird das vermerkt (Abschnitt 2, Vermerk).

Abgrenzung. Maßgeblich ist, was geschrieben steht, nicht was sich erschließen lässt. Nur K7: Um das Kriterium zu erfüllen, müsste die Antwort nur einen Namen oder eine Bezeichnung ergänzen. Schon K1: Sie müsste eine Begründung, ein Argument, eine Fallangabe, eine Prüfung oder eine Entscheidung ergänzen, etwa wenn das Ergebnis dasteht und seine Begründung fehlt (K1b oder K1c, je nach fehlendem Glied). K5: Nur die vom Kriterium verlangte Paragraphennummer fehlt. Gegen OK: Verlangt das Kriterium eine Aussage oder Begründung und steht sie der Sache nach im Text, auch mit anderen Worten oder an anderer Stelle der Antwort, ist es kein Fehler. K7 liegt nur vor, wenn das Kriterium ausdrücklich eine Benennung oder Einordnung verlangt (welches Gericht, welcher Rechtsträger, „als X einordnen“) und diese in der ganzen Antwort fehlt oder ungenau ist. Ist unklar, ob überhaupt etwas fehlt, bleibt der Befund offen.

S: Sonstiges

Definition. Ein klar beschriebener und belegter Fehler, der zu keiner Klasse passt und selten vorkommt.

Abgrenzung. Ist der Fehler selbst unklar, bleibt der Befund offen und wird nicht S. Tritt dieselbe Art von Fehler in mehreren Gutachten aus mindestens zwei Fällen auf, wird eine eigene Klasse geprüft. Keine Klasse entsteht aus einem einzelnen Fall.

2 Regeln zur Zuordnung und Auswertung

Grundlage der Zuordnung

Zugeordnet wird nach dem Kriterium (`match_criteria`). Verlangt es einen Inhalt und fehlt er, ist es K1 oder K7. Verlangt es ein Ergebnis und kommt die Antwort zu einem anderen, wird nach K2 oder K3 zugeordnet. Das gilt auch, wenn fraglich ist, ob die Anforderung juristisch nötig oder ein abweichender Weg vertretbar ist. Die Klassen erfassen damit Abweichungen von der Rubric, nicht zwingend juristische Fehler. Die juristische Tragweite prüft ein Jurist an Beispielen je Klasse, nicht an jeder Bewertung.

Vermerk: Rubric-Anforderung fraglich

Die Annotatoren können bei der Zuordnung zusätzlich einen Vermerk neben die Klasse setzen. Er betrifft nicht den Fehler des Gutachtens, sondern die Bewertung selbst. Sie setzen ihn, wenn die Anforderung möglicherweise juristisch nicht nötig ist, ein abweichender Weg möglicherweise vertretbar ist, die Anforderung der Aufgabe oder dem Bearbeitervermerk widerspricht oder die Musterlösung an dieser Stelle fehlerhaft ist. Der Vermerk nennt die konkrete juristische Frage. Er ändert die Klasse nicht.

Prüfreihenfolge

Jede FAIL-Bewertung wird in zwei Stufen entschieden, nicht durch freies Abwägen der Klassen gegeneinander. Die feste Reihenfolge soll die Zuordnung nachvollziehbar machen und dafür sorgen, dass zwei Annotatoren an derselben Stelle zur selben Klasse kommen.

Stufe 1: Steht der vom Kriterium verlangte Inhalt vollständig im Text? Nein, dann K1. Die Stufe ergibt sich aus dem ersten fehlenden Glied der Kette Gegenstand, Maßstab, Anwendung, Ergebnis (Abschnitt 1). Was dasteht, gilt als vorhanden, auch wenn es falsch ist. Bei K1 wird zusätzlich festgehalten, ob an derselben Stelle eine falsche Regel (K3) oder ein veränderter Sachverhalt (K4) steht; das ändert die Klasse nicht. Ja, dann Stufe 2.

Stufe 2: Was ist an dem falsch, was dasteht? Eine Tatsache weicht von der Aufgabe ab und das Kriterium scheitert daran, dann K4. Ein fallunabhängiger Satz ist falsch, dann K3. Die Bewertung des Falls ist falsch, dann K2. Der Inhalt stimmt und nur das vom Kriterium verlangte Normzitat fehlt oder passt nicht, dann K5. Der Inhalt stimmt und nur eine Bezeichnung fehlt, dann K7. Nichts ist falsch, dann OK. Widersprechen sich zwei Aussagen der Antwort, bestimmt die falsche von beiden die Klasse, und der Widerspruch wird in der Begründung genannt. Die Fragen werden in dieser Reihenfolge gestellt, die erste zutreffende bestimmt die Klasse. Eine nachrangige Klasse wird in der Begründung benannt, nicht gezählt. Auch eine beiläufige Abweichung vom Sachverhalt wird nur in der Begründung genannt.

Anderer Lösungsweg. Geht die Antwort einen anderen Weg und behandelt die Frage des Kriteriums nicht, fehlt der verlangte Inhalt (K1). K2 oder K3 liegt nur vor, wenn zu dieser Frage etwas Falsches geschrieben steht. Erfüllt der andere Weg die Anforderung des Kriteriums, ist es kein Fehler (OK).

Was als Rechtsregel zählt

Eine Rechtsregel ist eine Aussage darüber, was allgemein gilt, unabhängig vom konkreten Fall. Sie lässt sich an Gesetz, Rechtsprechung oder herrschender Meinung als richtig oder falsch messen. Dazu zählen Voraussetzungen eines Tatbestands, Fristen, Rechtsfolgen, der Anwendungsbereich einer Norm, das Verhältnis zweier Normen und die Beweislast. Keine Rechtsregel ist die Bewertung des konkreten Falls, etwa ob hier Zurechnung besteht, ob diese Maßnahme erforderlich ist, ob dieser Mangel erheblich ist oder ob diese Frist hier gewahrt wurde. Probe: Lässt sich der Satz ohne die Namen und Zahlen des Falls formulieren und dann als falsch beurteilen? Dann ist es eine Rechtsregel und der Fehler K3. Braucht man den Fall, um zu sehen, dass er nicht stimmt, ist es eine Bewertung und der Fehler K2. Kurz: K3 ist falsch, bevor man den Fall kennt, K2 wird erst mit dem Fall falsch.

Offen (R)

Nur wenn sich am Text nicht entscheiden lässt, welche Klasse gilt, etwa wenn unklar ist, ob eine Formulierung den verlangten Inhalt schon enthält, oder wenn eine Angabe mehrdeutig ist. Eine juristische Frage zur Rubric ist kein Grund für R, sondern für den Vermerk.

Kein Fehler (OK)

Das FAIL bestätigt sich am Text nicht, der verlangte Inhalt steht in der Antwort.

Auswertungsregeln

Zähleinheit. Eine Bewertung, also ein Kriterium eines Gutachtens, ist ein Befund und trägt genau eine Hauptklasse. Daneben können der Vermerk „Rubric-Anforderung fraglich“ und der Vermerk „Folgefehler von“ stehen. Eine nach der Prüfreihenfolge verdrängte Klasse wird in der Begründung benannt. Jede Zuordnung trägt eine Begründung mit Zeilenangaben und eine Sicherheit (hoch, mittel, niedrig). Die Klassenhäufigkeiten zählen Befunde nach ihrer Hauptklasse; Befunde mit dem Vermerk Folgefehler werden darin getrennt ausgewiesen. **Fehlerzahl und Folgefehler.** Für Aussagen über die Menge der Fehler eines Gutachtens wird dieselbe Lücke einmal gezählt, auch wenn mehrere Kriterien sie erfassen. Ein ganz fehlender Aufgabenteil ist ein Fehler, nicht so viele Fehler wie Kriterien darauf entfallen. Ebenso kann ein Fehler weitere Abweichungen nach sich ziehen, etwa ein falsches Ergebnis nach einer fehlenden Regel. Ein Kriterium trägt genau eine Klasse, eine Folge innerhalb desselben Kriteriums wird nur in der Begründung genannt. Scheitert wegen desselben Ursprungs auch ein anderes Kriterium, wird dieses normal nach der Prüfreihenfolge eingeordnet und erhält zusätzlich den Vermerk *Folgefehler von* mit der Kennung des Ursprungskriteriums. In den Klassenhäufigkeiten zählt es mit seiner Klasse als Befund, in der Fehlerzahl nicht noch einmal: dort zählt nur der Ursprung. Befundzahl und Fehlerzahl sind verschiedene Einheiten und werden nie addiert; jede Tabelle nennt ihre Einheit.